



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

ID Provvedimento: 1561

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 1649 DEL 18/09/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE CAMPIONI (...) NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI - CIG B30925DAE7 - CUP F72G16000000001. AFFIDATARIO: POSTEOFFICE DI VIRGINIA PISEDdu. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120, COMMA 3, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023.

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 53 del 20/01/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto, Romano Ruggeri, l'incarico di Direttore dell'Area Tecnico Scientifica, per la durata di 3 anni, e comunque non oltre la durata in carica della Direttrice Generale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- ATTESTATO** che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e il Piano degli indicatori di Bilancio;
- RICHIAMATI** il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- PREMESSO** -che la Direttiva 2013/39/UE, a sostegno della Direttiva Quadro Acque (WFD) ha istituito un quadro unitario a livello europeo in materia di acque, mettendo a punto un nuovo meccanismo per fornire informazioni attendibili sul monitoraggio di sostanze emergenti che potenzialmente possono inquinare l'ambiente acquatico europeo. Questo nuovo meccanismo, chiamato elenco di controllo (Watch List), prevede il monitoraggio di sostanze emergenti, su tutto il territorio europeo;
-che all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è affidato il coordinamento del programma di monitoraggio per le sostanze del suddetto elenco di controllo, Watch List- WL (D.Lgs. n.172 del 13/10/2015);
-che ARPA Sardegna, in accordo con ISPRA, deve eseguire il 3^ ed il 4^ campionamento del caso nei mesi di Luglio e Settembre 2026 e provvedere alla loro spedizione presso i laboratori di ARPA Friuli Venezia Giulia i quali condurranno le analisi per i campioni della Watch List;
- CONSIDERATO** che presso questa Agenzia risulta in essere un contratto di servizi denominato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

"Servizio di imballaggio e trasporto di campioni dalle sede dell'ARPA Sardegna alla sede dell'ARPA Liguria" per gli anni 2024/2025/2026 al costo complessivo di € 14.964,38 IVA Inclusa, nell'ambito, tra l'altro, delle attività previste dal Progetto "Monitoraggio dei corpi idrici", affidato all'O.E. @Posteoffice di Virginia Piseddu con sede legale in via Istria n. 2B - Cagliari – Partita IVA 03347660924, giuste Determinazioni dirigenziali n. 1649 del 18/09/2024 e n. 561 del 07/04/2026 che qui si intendono richiamate *per relationem*;

DATO ATTO che la tipologia di imballaggi e trasporti previsti nel suddetto contratto risulta del tutto analoga e, dunque, compatibile con le necessità di imballaggio e trasporto dei campioni per il monitoraggio "Watch List";

VISTO l'art. 120, comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023 a mente del quale "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture";

RITENUTO che ai fini dell'economia complessiva del procedimento amministrativo, le imminenti esigenze di trasporto dei campioni nell'ambito dalla campagna di campionamento Watch List, possano essere soddisfatte attraverso una modifica del contratto sopra richiamato che preveda l'imballaggio ed il trasporto per un totale di due spedizioni previste nei mesi di luglio e settembre 2026, secondo le modalità e le tempistiche previste nel documento tecnico prestazionale allegato alla presente determinazione;

ACQUISITO per le vie brevi in data 23 giugno 2026 dall'O.E. Posteoffice il preventivo per l'imballaggio e il trasporto di che trattasi al costo di € 222,00 I.E., e in data 24/06 /2026 la disponibilità a dar seguito alla richiesta, il tutto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO - che il valore del contratto originario è stato stabilito in € 14.964,38 IVA inclusa e che il valore economico della modifica contrattuale oggetto del presente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

provvedimento ammonta ad € 270,84 IVA inclusa, pertanto entro il limite del 10% del valore del contratto originario previsto dalla norma sopra richiamata;

- che l'implementazione del servizio di che trattasi determina un costo pari ad € 222,00 IVA esclusa e che si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari ad € 270,84 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1052 - "Spese per servizi monitoraggio art. 16 L.R. 12/2011", del Bilancio 2026, a favore dell'Impresa individuale POSTEOFFICE di Virginia Piseddu, con sede legale in via Istria n. 2/B, 09127 Cagliari, Partiva IVA n. 03347660924 e che lo stesso trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1052 "Spese per i servizi monitoraggio art. 16 L.R. 12/2011", Titolo 1 - Missione 09 - Programma 06, al fine di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2026;

- che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento è una spesa vincolata collegata ad entrata destinata di cui all'accertamento n. 6240000495 sul capitolo di entrata EC220.016 "Trasf monitor.corpi idr.art. 16 L.R. 12/2011 " annualità 2026;

- che l'onere economico di cui sopra risulta coerente con il cronoprogramma del progetto "Monitoraggio dei corpi idrici", con spese per servizi pari ad € 390.000,00 per l'anno 2026 e che, ad oggi, risultano disponibili sul capitolo SC03.1052, al netto di tale spesa, € 32.670,38 per l'annualità in corso;

ACQUISITO

il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;

ACQUISITA

la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

VISTI

il CIG B30925DAE7 e il CUP F72G1600000001;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare il preventivo di spesa proposto dall'O.E. POSTEOFFICE DI VIRGININIA PISEDDU, acquisito per le vie brevi in data 23/06/2026, avente ad oggetto i costi per l'imballaggio e il trasporto di due spedizioni di campioni presso i laboratori di ARPA Friuli Venezia Giulia, che si



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b) D.lgs. 36/2023, una modifica del contratto originario volta ad implementare di due unità il servizio di imballaggio e trasporto di campioni presso i laboratori di ARPA Friuli Venezia Giulia, secondo le caratteristiche tecniche previste nel documento tecnico prestazionale allegato alla presente.
3. Di impegnare la somma di € 270,84 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1052 - "Spese per servizi monitoraggio art. 16 L.R. 12/2011", del Bilancio 2026, missione 09, programma 06 e titolo 01, bilancio di previsione 2026_2028, in favore di POSTEOFFICE di Virginia Piseddu, con sede legale in via Istria n. 2/B, 09127 Cagliari, Partiva IVA n. 03347660924.
4. Di dare atto che l'impegno assunto sul Capitolo SC03.1052, oggetto del presente atto, pari a € 270,84 per l'annualità 2026, risulta coerente con il cronoprogramma del progetto "Monitoraggio dei corpi idrici", con spese per servizi pari ad € 390.000,00 per l'anno 2026 e che, ad oggi, risultano disponibili per l'annualità in corso, sullo stesso capitolo e al netto di tale spesa, € 32.670,38.
5. Di dare atto che trattandosi di investimento pubblico a valere su fondi relativi a "Monitoraggio corpi idrici", allo stesso è stato attribuito il seguente CUP: F72G16000000001.
6. Di prendere atto che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento è una spesa vincolata collegata ad entrata destinata di cui all'accertamento n. 6240000495 sul capitolo di entrata EC220.016 "Trasf monitor.corpi idr.art. 16 L.R. 12/2011 " annualità 2026.
7. Di stabilire che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Romano Ruggeri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.1052	00.01.01.00	02/07/2026	Spedizioni watch list Arpa Friuli	270,84	@posteooffice di Piseddu Virginia	U.1.03.02.99.999	B30925DAE7	F72G16000000001

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1052	TOTALE
2026	270,84	270,84
TOTALE	270,84	270,84

Istruttore Pratica:

Alessandro Fois



Firmato digitalmente da
ROMANO RUGGERI
03/07/2026 09:20:16